

[Imputation budgétaire]
[Donnée 2]
[Donnée 3]
[Donnée 4]



Ministère de [...]

Arrêté n° [...]

portant placement en congé pour accident du travail ou maladie professionnelle

Le [La] ministre [...],

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L.2 et L.9 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ;

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 modifié relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;

Vu le contrat n° [...] en date du [...] portant engagement de [M. / Mme] [Nom] [Prénom] ;

Vu la déclaration (d'accident de travail *OU* de maladie professionnelle) établie en date du (à saisir) ;

Vu le certificat médical initial de l'intéressé[e] en date du (à saisir) ;

Considérant que (l'accident de travail *OU* la maladie professionnelle) a été reconnu(e) imputable au travail par (l'administration *OU* la CPAM),

Arrêt[e] :

Article 1er : [M. / Mme] [Nom] [Prénom], agent[e] contractuel[le] de droit public de [...] (catégorie hiérarchique), affecté[e] au sein de : [affectation administrative] - [affectation opérationnelle], est placé[e] en congé pour accident du travail à compter du [...] au [...] inclus.
[*SI LE MOTIF D'ABSENCE SAISI EST ÉGAL A CM003*]

Article 1er bis : [M. / Mme] [Nom] [Prénom], agent[e] contractuel[le] de droit public de [...] (catégorie hiérarchique), affecté[e] au sein de : [affectation administrative] - [affectation opérationnelle], est placé[e] en congé pour maladie professionnelle à compter du [...] au [...] inclus.
[*SI LE MOTIF D'ABSENCE SAISI EST ÉGAL A CM004*]

- Article 2** : Durant son congé, l'intéressé[e] bénéficie des indemnités journalières pour accident de travail ou maladie professionnelle portées à plein traitement par l'administration, dans les limites suivantes :
- pendant un mois dès son entrée en fonctions ;
 - pendant deux mois après deux ans de services ;
 - pendant trois mois après trois ans de services.
- A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé[e] ne bénéficie que des indemnités journalières pour accident du travail ou maladie professionnelle versées par la CPAM aux montants prévus par le code de la sécurité sociale.
- (*SI L'AGENT EST RECRUTÉ A TEMPS INCOMPLET OU SUR UN CONTRAT D'UNE DURÉE INFÉRIEURE A 1 AN*)
- *OU*
- A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé[e] ne bénéficie que des indemnités journalières pour accident du travail ou maladie professionnelle versées par l'administration aux montants prévus par le code de la sécurité sociale.
- (*SI L'AGENT EST RECRUTÉ A TEMPS COMPLET OU SUR UN CONTRAT D'UNE DURÉE SUPÉRIEURE A 1 AN*)
- Article 3** : Durant la période de rémunération à plein traitement, si l'intéressé[e] en perçoit, les primes et indemnités sont maintenues dans les mêmes proportions que la part de sa rémunération et sont intégrées dans le calcul du montant des indemnités journalières susvisées. Le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont maintenus en intégralité. Toutefois, l'intéressé[e] ne pourra acquérir de nouveaux droits au titre des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail.
- Article 4** : L'intéressé[e] dispose d'un délai de deux mois, dans les conditions fixées aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du code de justice administrative, à compter de la notification de la présente décision pour la contester devant la juridiction administrative territorialement compétente.
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
- Article 5** : [Le directeur [La directrice] des ressources humaines du ministère de [...] est chargé[e] de l'exécution du présent arrêté.]

Fait le (...)

Pour le [la] ministre et par délégation :

Pour le directeur [la directrice] des ressources humaines et par délégation :

[Fonction],

[Prénom + NOM]